

עין משפט
נר מצוה

רבו א מיי פ"א מהל' וסיה הלכה 1 סמג
עשין פפ טושי"ע ח"מ ס"י ערה סעף ח:
רבו ב ג מיי שם טושי"ע שם ס"ט:

רבח ד מיי שם הל' ס טושי"ע שם ספ"י י:
רבב ה מיי שם פ"ג הלכה ט סמג
עשין פפ טושי"ע ח"מ שם ספ"י כא:
רל ו ז ח מיי שם הל"ג טושי"ע שם ספ"י י:
רלא ט מיי שם הל' ד טושי"ע שם סעף טו:
רלב י ב מיי פ"ג מהל' מכירה הל' ז עיין
השגות וכסף משה סמג
עשין ענ טושי"ע ח"מ ס"י קטא סעף ג:

רבינו גרשום

הגר: לקנות אותה ואת חברתה. דלא החזיק אלא באחת ובעי למקיני מחזיקות האחת שתי השדות דסבר הוראלי והמצר עולה לשתיהן כשהיא אחת יומי. אעפ"כ לא קני אלא אותה שהחזיק בה: לקנות את חברתה. כלומר דלא נתכבין לקנות אותה שהחזיק אלא חברתה: אף אותה. שהחזיק בה: לא קנה. משום דלא נתכבין לה כל שכן חברתה דלא קנה: לקנות אותו ואת הפנימי: בחזקת החזיק דסבר הוראלי ואי ליה דרך החיצון לא צריך להחזיק אלא בחיצון ובההוא חזקה אקנה שתייהן. אפילו הכי לא קני אלא חיצון: החזיק לו לקנות את הפנימי דהחזיק בחיצון ולא נתכבין לקנות חיצון סבר לקנות פנימי. לא חיטא דפנימי לא קנה הוראלי ולא החזיק בו. אלא אף חיצון דחזיק לא קנה הוראלי דלא נתכבין לקנותו אלא לפנימי. החזיק בפנימי והי קסבינו ומבין לקנות אותו ואת החיצון קנה שתייהן הוראלי ויש דרך לפנימי על החיצון. החזיק בפנימי ולא לדעת לקנות את הפנימי אלא לקנות באותה חזקה את החיצון. אף פנימי לא קנה וכל שכן חיצון דמאחר דלא קנה פנימי לא קנה חיצון: לבני בעלמא הוא דאפיך. כאדם שמתוך דלא לבנים ממקום למקום דלא חשוב עיקר בנין כ"ו שלא העמיד הדלתות כדאמר נעל הדיינו עיקר: סידר. בסיד: וכיור. צייר בו ציור אחד כבוחל מן הסיד על שמי קורה כמו שעושים בפלטין וכנגד הפתח היו חשוב דניכר: המציץ מצעותיו של נכרי בנכסי הגר אע"כ דלא הוי לא נעל ולא גדר הוי חזקה: ואגהר לעינין. שהראה לנו ראיא לדבריו מן המטנה דחזקה כל שהוא הויא חזקה: הגבירה העבד לרב קנאו. דהיינו קצת שימוש: ה"ק אגבהיה איהו לרביה קנייה. דהיינו חזקה קצת שימוש: הגבירה רבו לעבד. היינו טפי עיקר מחזקה דהגבחה קונה בכ"מ אפי' ברשות של חבירו ואפי' לא שבר המקום: (נוסחא א') ואם שבר מקומו והגבירה והניחו שם קונה.

נג:

אותה קנה וחברתה לא קנה. והא דאמר' צפ"ק דקדושין (דף כו.) גבי עשר שדות צעשר מדינות החזיק באחת מהן קנה כולן התם צנותן לו דמי כולן והכא צנכסי הגר או צמתנה ואע"ג דאין מחוסרין דמים מכל מקום לא הוי כמכר שנתן לו דמי כולן:
לִיבְנֵי בַעֲלָמָא הוא **דאפיך**. ואע"ג

דרפק צה פורתא כשצנה יסוד לא מהני מידי אלא צקרקע העומד לחרישה^א ולא דמי למונא פלטריין צנויין וסד צהן סיוד אחד דקני דהתם משציה הוא צנכסי הגר דהיינו פלטריין^ב אצל הכא מה הן נכסי הגר הוא קרקע והיא לא נשתצחה שאין ראוי לדור שם כל זמן שאין דלתות ואי"מ והא יש צה גג וראוי ליכנס צה צחמה מפני החמה ובצמשים מפני הגשמים וי"ל דמ"מ לא חוץ לדירת קבע כל זמן שאין צה דלתות דלדצרה קילקלה דמעיקרא חוץ לזריעה והשמת לא חוץ לזריעה:
המציע מצעות בנכסי הגר קנה. ודוקא היצע

אצל הלך צצית או שצב לא קנה ואפי' מונא מטות מונעות ושצב עליהם משמע דלא קנהי' להצצה חשוצה צעין:
הרחיצו וסבו. צפרק כיצה (שצב דף מא.) דלמר רחן ולא סך מעיקרא ולא גרסינן מעיקרא דהכא משמע דסיכה היא צמר רחיצה דליכא למימר שמי סיכות היו עושין דא"כ אנואי לא חשיי ליה הכא הויא דקודם רחיצה ומקרא דורחצת וסכמ אין ראייה דהויא סיכה איכא למימר צמיני צשמים דהויא סיכה ודאי שיהא להצצשם ולריח טוב היא אחר רחיצה שלא יעצירו המים את הצשמים:
אדעתא

^אסכו גדרו והלבישו והנעילו והגביהו קנאו אמר ר"ש לא תהא חזקה גדולה מהגבחה שהגבהה קונה בכל מקום קאמר הכי קאמר הגביהו לרבו קנאו הגביה רבו לו לא קנאו אמר ר"ש לא תהא חזקה גדולה מהגבחה שהגבחה קונה בכל מקום ^אא"ר ירמיה ביראה אמר רב יהודה האי מאן

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

לקנות אומה ואם חצרתה. כשמחזיק באחת נתכוין לקנות בחזקה זו את שתייהן: **אומה קנה**. לצדה אצל חצרתה לא קנה דמאז מפסיק כדאמר ר' יוסי צר חנינא לקמן צשמעתי' ונה. ע"ש המאז והחצב מפסיקין צנכסי הגר. ודוקא נכסי הגר דממילא קני הלכך אין צו כח לקנות אלא אומה שדה שהחזיק צה אצל

צמכר מודי ר' יוחנן שאם החזיק צאחי' מהן קנה כולן כדאמרינן צפ' ראשון דצ"ק (דף צג.) ולקמן צהמוכר את הבית (דף סו.) אמר שמואל מכר לו י' שדות צעשר מדינות החזיק באחת מהן קנה כולן ומניא צהדיא כוותיה דשמואל צפ"ק דקדושין (דף כו:) ומפרש טעמא דסדנא דארעא חד הוא וכדמפרש התם צברייתא צדיא שקנה כולן שנתן לו לוקח למוכר דמי כולן דכולהו אשתעבדו ליה ללוקח צצביל מעותיו איהי חזקת אחת מהן לקנות כולן אצל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו והלכך גבי נכסי הגר נמי דליכא מתן מעות לא קני אלא הויא שדה דלחזיק צה: **אף אומה לא קנה**. דלא נתכוין להחזיק צה ואין חזקה אלא מדעתו דאין אדם קונה שלא מדעתו: **צעי ר' ויאל החזיק באחת מהן לקנות אומה והמאז נוי'**. מי לימא האי דלר' יוחנן לא קנה חצרתה צחזקתה דלידך היינו משום שלא נתכוין להחזיק צמאז וכיון שהוא מפסיק לא תועיל חזקה לשדה אחר שאינו מחובר לה אצל הכא דמתכוין לקנות גם את המאז עס חצרתה מאי מי אמרי' האי מאז דהאי ארעא שהחזיק צה הוא וקנה גם המאז ודהאי ארעא ^אשל מאז שני גם הוא ויקנה גם אותה: או דלמא **האי לחוויה קאי והאי לחוויה קאי**.

המאז מופלג מן השדה גצוה או נמוך וכל אחד ^אמקום חשוב צפני עגמו הוא מאז לצד ושהי לצד ולא מציעא דחצרתה לא קנה אלא אפילו המאז לא קנה והאי דא"ר יוחנן חצרתה לא קנה הוא הדין דאפילו מאז לא יכול לקנות השדה אלא אורחא דמילתא נקט שאין חוששין צני אדם צקניית המאז כי אם צקנין השדה: **והחזיק צמאז**. דרפק ציה פורתא: **לקנות שטיהן**. השדות דמכאן ומכאן: **מהו**. דאם ממאי' לומר החזיק צשדה לא קנה המאז התם היינו טעמא שאין המאז צריך מן השדה ואין זקוק לו כלל אצל המאז משועבד הוא לשדה כמו שהאפשר משמר את הצבהה ואמריינן דקדושין (שס) מעד אילו מכר לו עשר צהמות באפשר אחד מי לא קנה הצהמות צצביל שמחזיק באפשר והאי מאז נמי אפסארא דארעא הוא וכמי שמחזיק בשדות דמי: או דלמא **האי לחוויה קאי**. המאז לגמרי ולא דמי לאפשר של צהמות כדאמר' נמי צקדושין [שס] מי דמי התם אגודו צידו הכא לא אגודו צידו: **זה לפנים מהו**. והפנימי יש לו דריסת הרגל על החילון לצאח לרה"ר דרך עליו: **פנימי לא קנה**. דאין פנימי משועבד לחילון כלל דליהוי חזקה שלו: ^אה"ג לקנות אוחו ואם החילון קנה שטיהן: **לקנות אם החילון**. לצדו לכך החזיק צפנימי אף פנימי לא קנה: **קמא לצני בעלמא הוא דאפיך**. הפך לצנים בעלמא וסדרן זה על זה דכל זמן שלא העמיד דלתות מאי קעביד מעיקרא עיילי צרווחא והשתא נמי עיילי לה צרווחא דתחלת צנין אינו עיקר אלא גמרו וכדמתן (לעיל דף מב.) נעל וגדר דהיינו העמדת דלתות אצל צנה כל שהוא לא קמני: **המונא פלטריין**. צנויין ואין חסר כלום ואין לו מה לחדש צצית שמהיה חזקה: **גדולים לא גרסינן: סידר**. טיח צסיד: **כיוור**. כיוורין מחזקין על הקיר: **וכמה**. הוי ייפוי להחזיק: **וכנגד הפפת**. דרך כניסת פתח הבית צכומל שכנגדו דשם נראה יותר לנו אצל צמקום אחר טפי מאמה צעי: **הא מילפא**. דלקמן אמר לן רב ששת מדעתו: **ואנהרינשו לעיינין ממחניסא**. והאיז עייניו להציא לנו ראייה לדבריו ממחניסא דלקמן: **היצע מאעוה**. ושכב שם על הקרקע צנכסי הגר קנה ואף על גב דלא היינו נעל וגדר ופרך שלא תיקן שום תיקון צקרקע אלא שנהנה גופו מן הקרקע שמשמחו הקרקע הוי חזקה. ונראה צעיני דמהכא ילפינן דנפקא לן קרקע נקנה צחזקה צקדושין [כו.] מהאי קרא ושצו צעריכם אשר תפשתם [ירמיה מן צמה תפשתם צישיצה ועוד מדכתיב וירשתם אותה וישצתם צה [דברים יא] צמה ירשתם צישיצה והיינו צכלל ישיצה כששוכב על הקרקע: **כיצד צחזקה**. אעבד כנעני דמתן צקדושין [כג:] שנקנה צחזקה קאי: **נעל לו**. עבד לרצו שימש העבד לרצו הויא חזקה וכן כולן. אף הציע מאעוה שמשמחו הקרקע קנה: ^אוהנעילו. היינו נעל לו מנעולו דרישא ואגב שיטפא דהלצישו אמר נמי הנעילו: **גדרו**. כמו ויקח לו חרש להמגרד צו (איז צג.) **והגציו קנאו**. לקמיה מפרש מי הגציה למי: **אמר ר"ש נוי'**. לקמיה מפרש: **מאי קאמר**. הגציהו דקאמר ת"ק מי הגציה למי ומאי קמהדר ליה ר"ש דלפום ריהטא משמע דהיינו ת"ק: **הגציה העבד לרצו**. כגון שהיה צריך להגצעה זו כגון להעלותו למטמו קנאו לעבד צהגצעה זו שהרי שימש לרצו שנסמך עליו והיינו דומיא דהיצע צנכסי הגר דכיון שנסמך ונשען צשיצתו על הקרקע קנאה: **הגציה רצו לו לא קנאו**. דלא שייכא הגצעה כי אם צמטלטלי שאין דרך להגציה צני אדם: לא סהא חזקה. דהנעיל והלציס והרחיץ והפשיט גדולה מהגצעה רצ לעבד וקנה רצ לעבד שהרי הגצעה חמורה היא דקונה אפילו צרשות מוכר מה שאין כן צמשיצה ומסירה וגם קונה צרשות הריצים ובצימטא:

יכול לקנות השדה אלא אורחא דמילתא נקט שאין חוששין צני אדם צקניית המאז כי אם צקנין השדה: **והחזיק צמאז**. דרפק ציה פורתא: **לקנות שטיהן**. השדות דמכאן ומכאן: **מהו**. דאם ממאי' לומר החזיק צשדה לא קנה המאז התם היינו טעמא שאין המאז צריך מן השדה ואין זקוק לו כלל אצל המאז משועבד הוא לשדה כמו שהאפשר משמר את הצבהה ואמריינן דקדושין (שס) מעד אילו מכר לו עשר צהמות באפשר אחד מי לא קנה הצהמות צצביל שמחזיק באפשר והאי מאז נמי אפסארא דארעא הוא וכמי שמחזיק בשדות דמי: או דלמא **האי לחוויה קאי**. המאז לגמרי ולא דמי לאפשר של צהמות כדאמר' נמי צקדושין [שס] מי דמי התם אגודו צידו הכא לא אגודו צידו: **זה לפנים מהו**. והפנימי יש לו דריסת הרגל על החילון לצאח לרה"ר דרך עליו: **פנימי לא קנה**. דאין פנימי משועבד לחילון כלל דליהוי חזקה שלו: ^אה"ג לקנות אוחו ואם החילון קנה שטיהן: **לקנות אם החילון**. לצדו לכך החזיק צפנימי אף פנימי לא קנה: **קמא לצני בעלמא הוא דאפיך**. הפך לצנים בעלמא וסדרן זה על זה דכל זמן שלא העמיד דלתות מאי קעביד מעיקרא עיילי צרווחא והשתא נמי עיילי לה צרווחא דתחלת צנין אינו עיקר אלא גמרו וכדמתן (לעיל דף מב.) נעל וגדר דהיינו העמדת דלתות אצל צנה כל שהוא לא קמני: **המונא פלטריין**. צנויין ואין חסר כלום ואין לו מה לחדש צצית שמהיה חזקה: **גדולים לא גרסינן: סידר**. טיח צסיד: **כיוור**. כיוורין מחזקין על הקיר: **וכמה**. הוי ייפוי להחזיק: **וכנגד הפפת**. דרך כניסת פתח הבית צכומל שכנגדו דשם נראה יותר לנו אצל צמקום אחר טפי מאמה צעי: **הא מילפא**. דלקמן אמר לן רב ששת מדעתו: **ואנהרינשו לעיינין ממחניסא**. והאיז עייניו להציא לנו ראייה לדבריו ממחניסא דלקמן: **היצע מאעוה**. ושכב שם על הקרקע צנכסי הגר קנה ואף על גב דלא היינו נעל וגדר ופרך שלא תיקן שום תיקון צקרקע אלא שנהנה גופו מן הקרקע שמשמחו הקרקע הוי חזקה. ונראה צעיני דמהכא ילפינן דנפקא לן קרקע נקנה צחזקה צקדושין [כו.] מהאי קרא ושצו צעריכם אשר תפשתם [ירמיה מן צמה תפשתם צישיצה ועוד מדכתיב וירשתם אותה וישצתם צה [דברים יא] צמה ירשתם צישיצה והיינו צכלל ישיצה כששוכב על הקרקע: **כיצד צחזקה**. אעבד כנעני דמתן צקדושין [כג:] שנקנה צחזקה קאי: **נעל לו**. עבד לרצו שימש העבד לרצו הויא חזקה וכן כולן. אף הציע מאעוה שמשמחו הקרקע קנה: ^אוהנעילו. היינו נעל לו מנעולו דרישא ואגב שיטפא דהלצישו אמר נמי הנעילו: **גדרו**. כמו ויקח לו חרש להמגרד צו (איז צג.) **והגציו קנאו**. לקמיה מפרש מי הגציה למי: **אמר ר"ש נוי'**. לקמיה מפרש: **מאי קאמר**. הגציהו דקאמר ת"ק מי הגציה למי ומאי קמהדר ליה ר"ש דלפום ריהטא משמע דהיינו ת"ק: **הגציה העבד לרצו**. כגון שהיה צריך להגצעה זו כגון להעלותו למטמו קנאו לעבד צהגצעה זו שהרי שימש לרצו שנסמך עליו והיינו דומיא דהיצע צנכסי הגר דכיון שנסמך ונשען צשיצתו על הקרקע קנאה: **הגציה רצו לו לא קנאו**. דלא שייכא הגצעה כי אם צמטלטלי שאין דרך להגציה צני אדם: לא סהא חזקה. דהנעיל והלציס והרחיץ והפשיט גדולה מהגצעה רצ לעבד וקנה רצ לעבד שהרי הגצעה חמורה היא דקונה אפילו צרשות מוכר מה שאין כן צמשיצה ומסירה וגם קונה צרשות הריצים ובצימטא:

יכול לקנות השדה אלא אורחא דמילתא נקט שאין חוששין צני אדם צקניית המאז כי אם צקנין השדה: **והחזיק צמאז**. דרפק ציה פורתא: **לקנות שטיהן**. השדות דמכאן ומכאן: **מהו**. דאם ממאי' לומר החזיק צשדה לא קנה המאז התם היינו טעמא שאין המאז צריך מן השדה ואין זקוק לו כלל אצל המאז משועבד הוא לשדה כמו שהאפשר משמר את הצבהה ואמריינן דקדושין (שס) מעד אילו מכר לו עשר צהמות באפשר אחד מי לא קנה הצהמות צצביל שמחזיק באפשר והאי מאז נמי אפסארא דארעא הוא וכמי שמחזיק בשדות דמי: או דלמא **האי לחוויה קאי**. המאז לגמרי ולא דמי לאפשר של צהמות כדאמר' נמי צקדושין [שס] מי דמי התם אגודו צידו הכא לא אגודו צידו: **זה לפנים מהו**. והפנימי יש לו דריסת הרגל על החילון לצאח לרה"ר דרך עליו: **פנימי לא קנה**. דאין פנימי משועבד לחילון כלל דליהוי חזקה שלו: ^אה"ג לקנות אוחו ואם החילון קנה שטיהן: **לקנות אם החילון**. לצדו לכך החזיק צפנימי אף פנימי לא קנה: **קמא לצני בעלמא הוא דאפיך**. הפך לצנים בעלמא וסדרן זה על זה דכל זמן שלא העמיד דלתות מאי קעביד מעיקרא עיילי צרווחא והשתא נמי עיילי לה צרווחא דתחלת צנין אינו עיקר אלא גמרו וכדמתן (לעיל דף מב.) נעל וגדר דהיינו העמדת דלתות אצל צנה כל שהוא לא קמני: **המונא פלטריין**. צנויין ואין חסר כלום ואין לו מה לחדש צצית שמהיה חזקה: **גדולים לא גרסינן: סידר**. טיח צסיד: **כיוור**. כיוורין מחזקין על הקיר: **וכמה**. הוי ייפוי להחזיק: **וכנגד הפפת**. דרך כניסת פתח הבית צכומל שכנגדו דשם נראה יותר לנו אצל צמקום אחר טפי מאמה צעי: **הא מילפא**. דלקמן אמר לן רב ששת מדעתו: **ואנהרינשו לעיינין ממחניסא**. והאיז עייניו להציא לנו ראייה לדבריו ממחניסא דלקמן: **היצע מאעוה**. ושכב שם על הקרקע צנכסי הגר קנה ואף על גב דלא היינו נעל וגדר ופרך שלא תיקן שום תיקון צקרקע אלא שנהנה גופו מן הקרקע שמשמחו הקרקע הוי חזקה. ונראה צעיני דמהכא ילפינן דנפקא לן קרקע נקנה צחזקה צקדושין [כו.] מהאי קרא ושצו צעריכם אשר תפשתם [ירמיה מן צמה תפשתם צישיצה ועוד מדכתיב וירשתם אותה וישצתם צה [דברים יא] צמה ירשתם צישיצה והיינו צכלל ישיצה כששוכב על הקרקע: **כיצד צחזקה**. אעבד כנעני דמתן צקדושין [כג:] שנקנה צחזקה קאי: **נעל לו**. עבד לרצו שימש העבד לרצו הויא חזקה וכן כולן. אף הציע מאעוה שמשמחו הקרקע קנה: ^אוהנעילו. היינו נעל לו מנעולו דרישא ואגב שיטפא דהלצישו אמר נמי הנעילו: **גדרו**. כמו ויקח לו חרש להמגרד צו (איז צג.) **והגציו קנאו**. לקמיה מפרש מי הגציה למי: **אמר ר"ש נוי'**. לקמיה מפרש: **מאי קאמר**. הגציהו דקאמר ת"ק מי הגציה למי ומאי קמהדר ליה ר"ש דלפום ריהטא משמע דהיינו ת"ק: **הגציה העבד לרצו**. כגון שהיה צריך להגצעה זו כגון להעלותו למטמו קנאו לעבד צהגצעה זו שהרי שימש לרצו שנסמך עליו והיינו דומיא דהיצע צנכסי הגר דכיון שנסמך ונשען צשיצתו על הקרקע קנאה: **הגציה רצו לו לא קנאו**. דלא שייכא הגצעה כי אם צמטלטלי שאין דרך להגציה צני אדם: לא סהא חזקה. דהנעיל והלציס והרחיץ והפשיט גדולה מהגצעה רצ לעבד וקנה רצ לעבד שהרי הגצעה חמורה היא דקונה אפילו צרשות מוכר מה שאין כן צמשיצה ומסירה וגם קונה צרשות הריצים ובצימטא:

יכול לקנות השדה אלא אורחא דמילתא נקט שאין חוששין צני אדם צקניית המאז כי אם צקנין השדה: **והחזיק צמאז**. דרפק ציה פורתא: **לקנות שטיהן**. השדות דמכאן ומכאן: **מהו**. דאם ממאי' לומר החזיק צשדה לא קנה המאז התם היינו טעמא שאין המאז צריך מן השדה ואין זקוק לו כלל אצל המאז משועבד הוא לשדה כמו שהאפשר משמר את הצבהה ואמריינן דקדושין (שס) מעד אילו מכר לו עשר צהמות באפשר אחד מי לא קנה הצהמות צצביל שמחזיק באפשר והאי מאז נמי אפסארא דארעא הוא וכמי שמחזיק בשדות דמי: או דלמא **האי לחוויה קאי**. המאז לגמרי ולא דמי לאפשר של צהמות כדאמר' נמי צקדושין [שס] מי דמי התם אגודו צידו הכא לא אגודו צידו: **זה לפנים מהו**. והפנימי יש לו דריסת הרגל על החילון לצאח לרה"ר דרך עליו: **פנימי לא קנה**. דאין פנימי משועבד לחילון כלל דליהוי חזקה שלו: ^אה"ג לקנות אוחו ואם החילון קנה שטיהן: **לקנות אם החילון**. לצדו לכך החזיק צפנימי אף פנימי לא קנה: **קמא לצני בעלמא הוא דאפיך**. הפך לצנים בעלמא וסדרן זה על זה דכל זמן שלא העמיד דלתות מאי קעביד מעיקרא עיילי צרווחא והשתא נמי עיילי לה צרווחא דתחלת צנין אינו עיקר אלא גמרו וכדמתן (לעיל דף מב.) נעל וגדר דהיינו העמדת דלתות אצל צנה כל שהוא לא קמני: **המונא פלטריין**. צנויין ואין חסר כלום ואין לו מה לחדש צצית שמהיה חזקה: **גדולים לא גרסינן: סידר**. טיח צסיד: **כיוור**. כיוורין מחזקין על הקיר: **וכמה**. הוי ייפוי להחזיק: **וכנגד הפפת**. דרך כניסת פתח הבית צכומל שכנגדו דשם נראה יותר לנו אצל צמקום אחר טפי מאמה צעי: **הא מילפא**. דלקמן אמר לן רב ששת מדעתו: **ואנהרינשו לעיינין ממחניסא**. והאיז עייניו להציא לנו ראייה לדבריו ממחניסא דלקמן: **היצע מאעוה**. ושכב שם על הקרקע צנכסי הגר קנה ואף על גב דלא היינו נעל וגדר ופרך שלא תיקן שום תיקון צקרקע אלא שנהנה גופו מן הקרקע שמשמחו הקרקע הוי חזקה. ונראה צעיני דמהכא ילפינן דנפקא לן קרקע נקנה צחזקה צקדושין [כו.] מהאי קרא ושצו צעריכם אשר תפשתם [ירמיה מן צמה תפשתם צישיצה ועוד מדכתיב וירשתם אותה וישצתם צה [דברים יא] צמה ירשתם צישיצה והיינו צכלל ישיצה כששוכב על הקרקע: **כיצד צחזקה**. אעבד כנעני דמתן צקדושין [כג:] שנקנה צחזקה קאי: **נעל לו**. עבד לרצו שימש העבד לרצו הויא חזקה וכן כולן. אף הציע מאעוה שמשמחו הקרקע קנה: ^אוהנעילו. היינו נעל לו מנעולו דרישא ואגב שיטפא דהלצישו אמר נמי הנעילו: **גדרו**. כמו ויקח לו חרש להמגרד צו (איז צג.) **והגציו קנאו**. לקמיה מפרש מי הגציה למי: **אמר ר"ש נוי'**. לקמיה מפרש: **מאי קאמר**. הגציהו דקאמר ת"ק מי הגציה למי ומאי קמהדר ליה ר"ש דלפום ריהטא משמע דהיינו ת"ק: **הגציה העבד לרצו**. כגון שהיה צריך להגצעה זו כגון להעלותו למטמו קנאו לעבד צהגצעה זו שהרי שימש לרצו שנסמך עליו והיינו דומיא דהיצע צנכסי הגר דכיון שנסמך ונשען צשיצתו על הקרקע קנאה: **הגציה רצו לו לא קנאו**. דלא שייכא הגצעה כי אם צמטלטלי שאין דרך להגציה צני אדם: לא סהא חזקה. דהנעיל והלציס והרחיץ והפשיט גדולה מהגצעה רצ לעבד וקנה רצ לעבד שהרי הגצעה חמורה היא דקונה אפילו צרשות מוכר מה שאין כן צמשיצה ומסירה וגם קונה צרשות הריצים ובצימטא:

מסורת הש"ס

א) קדושין כב., ב) זנ"ל וסבין, ג) עינין סה., ד) זנ"ל מתר של שנין, ה) זנ"ל אחר ד"ה גדרון, ו) זנ"ל דחזקה,

הגהות הב"ח

א) גבי מי אמרינן מאז דארעא חד. ג"כ ס"א האי מאז דהאי ארעא ודהאי ארעא הוא וקני וכו':
ב) שם פנימי לא קנה וא"ר נתמן:
ג) שם ואנהרינשו לעיינין וכו' והחניאו וסבר וגרדו וכו':
ד) רשב"ם ד"ה או דילמא וכו' וכל אחד חשוב במקום צפני עגמו:

מוסף רש"י

התיר לו מנעול. העבד ללוקח (קדושין כב.). גדרו. גרמטי' צלעין (שם), הגבירה. העבד את הלוקח (שם). מאי קאמר. מה ענין הגבחה דעגמא להגבחה דהכא. הגבחה דעגמא לוקח מנביה הספן והכא אמרינן שעבד מנביאו משום עבודה שהלוקח משעבד צו לקטמו בחזקה (שם).

מוסף תוספות

א. והוא שבתא, אבל אכלא אין השבחה בחפיצה בבנין. רמב"ן.
ב. דכיון שהניחון הגר לאותן כתלים בעין בקרקע נעשו גם הכתלים מכליל נכסי הגר וכאילו החזיק בגוף הקרקע דמי. ר"י מנש.